

**RECURSO CÍVEL Nº 5091090-92.2024.4.02.5101/RJ**

**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

**RECORRENTE:** VINICIUS SILVA DE OLIVEIRA (AUTOR)

**RECORRIDO:** UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

TRIBUTÁRIO - IMPOSTO DE RENDA - INDENIZAÇÃO POR FOLGAS NÃO GOZADAS - NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 167 DO STJ E DA SÚMULA 463 DO E. STJ - REMUNERAÇÃO DA SOBREJORNADA DO EMPREGADO - NATUREZA INDENIZATÓRIA - PEDILEF 5028005-67.2016.4.04.7200 - NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA - RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA PARA DAR PROCEDÊNCIA AO PEDIDO QUANTO À RUBRICA FOLGA INDENIZADA TREINAMENTO CM.

**ACÓRDÃO**

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA, reformando a sentença para dar procedência ao pedido quanto à rubrica FOLGA INDENIZADA TREINAMENTO CM, declarando a não incidência do imposto de renda sobre esta verba e determinado a devolução de valores indevidamente recolhidos a esse título anteriores a 04/09/2024, observada a prescrição quinquenal, atualizados pela Taxa SELIC desde o recolhimento. Sem custas, ante o prévio recolhimento. Sem honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2024.

5091090-92.2024.4.02.5101

510015049259 .V3

**RECURSO CÍVEL Nº 5091090-92.2024.4.02.5101/RJ**

**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

**RECORRENTE:** VINICIUS SILVA DE OLIVEIRA (AUTOR)

**RECORRIDO:** UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

**RELATÓRIO**

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto.

Em suma, a pretensão consiste na isenção de IR sobre a verba relativa a indenização de folgas não gozadas, com pedido de repetição de indébito.

O pedido (evento 1, INIC2): *"II - No mérito, seja declarada a procedência da presente ação para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária quanto ao imposto de renda de pessoa física incidente sobre as parcelas de natureza não remuneratória / indenizatória recebidas pelo autor, relativas às rubricas: a) Folgas trabalhadas / indenizadas (rubricas **Folgas Indenizadas, FOLGAS INDENIZADAS -CM, FOLGA INDENIZADA TREINAMENTO CM**); b) Indenização por Descanso Semanal Remunerado não gozado."*

Nos contracheques (evento 1, CHEQ5) constam apenas as rubricas FOLGAS INDENIZADAS - CM e FOLGA INDENIZADA TREINAMENTO - CM.

No evento 6, RESPOSTA2, esclareceu que HORAS DSR seriam as verbas Indenização por Descanso Semanal Remunerado não gozado.

O juízo de origem julgou **parcialmente procedente o pedido**, para: para declarar a não incidência de imposto de renda sobre a rubrica " FOLGA INDENIZADA -CM" e determinar a devolução de valores indevidamente recolhidos a esse título anteriores a 04/09/2024, observada

a prescrição quinquenal, atualizados pela Taxa SELIC desde o recolhimento.

A parte autora recorre pugnando pela reforma da sentença. Requer "I - O conhecimento e provimento do presente RECURSO INOMINADO para reformar a sentença nos termos declinados na corrente peça recursal, julgando procedente o pedido da pretensão autoral indicado no subitem "A", do item II, do capítulo VI, "Dos Pedidos", qual seja, "declarar a inexistência de relação jurídico-tributária quanto ao imposto de renda de pessoa física incidente sobre as rubricas: a) Folgas trabalhadas / indenizadas (rubricas **FOLGA INDENIZADA TREINAMENTO CM**)".

É o breve relatório. Decido.

## VOTO

### • Quanto às verbas folgas indenizadas:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de incidência do Imposto sobre a Renda sobre a parcela denominada "folgas indenizadas" recebidas pelo autor, e se ela ostenta natureza indenizatória ou remuneratória.

Todo trabalhador celetista que exercesse suas funções embarcado em navio sonda e/ou plataforma de exploração de petróleo, teria direito a 1 dia de folga para cada turno laborado, nos termos da Lei nº 5.811/72. Entretanto, em alguns momentos, foi requisitado para trabalhar na Plataforma durante o período de folgas e que, em virtude do trabalho nas folgas, recebeu a verba denominada "folgas indenizadas". Nos termos do disposto na Lei 5.811/72 e, lei que trata do regime de trabalho dos empregados petroleiros, há o direito de gozo em momento posterior das referidas folgas trabalhadas. Tendo saído da empresa sem fruição efetiva das folgas, entende o autor que não caberia incidência do imposto de renda sobre os valores recebidos a título de folgas não gozadas, sob o fundamento de que a verba possuiria natureza indenizatória.

Para além da discussão quanto a natureza da verba recebida pelo autor, deve-se ressaltar que a matéria tratada nos autos, de incidência do imposto de renda sobre "folgas indenizadas" paga aos empregados que atuam em empresas exploradoras de petróleo, já encontra-se pacificada no âmbito do E. STJ que, quando do julgamento do Resp 1.049.748 - RN, sob a sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos, fixou o Tema n. 167 "Incide imposto de renda sobre a verba intitulada 'Indenização por Horas Trabalhadas' - IHT, paga aos funcionários da Petrobrás, malgrado fundada em acordo coletivo."

Diante de todo o exposto, constatando que o caso dos autos é semelhante ao decidido pelo E. STJ em sede de recurso repetitivo, deve ser aplicado o entendimento inserto no RESP 1.049.748 - RN, que determina a incidência do imposto de renda sobre a verba recebida a título de "folgas indenizadas". Inclusive, foi este julgado que deu origem à citada Súmula nº 463 do STJ, a qual serviu de fundamento para a sentença ora atacada.

*PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. INDENIZAÇÃO DE HORAS TRABALHADAS - IHT. PETROBRÁS. CARÁTER REMUNERATÓRIO. 1. A verba intitulada "Indenização por Horas Trabalhadas" - IHT, paga aos funcionários da Petrobrás, malgrado fundada em acordo coletivo, tem caráter remuneratório e configura acréscimo patrimonial, o que enseja a incidência do Imposto de Renda (Precedentes da Primeira Seção: EREsp 939.974/RN, Rel. Ministro Francisco Falcão, julgado em 22.10.2008, DJe 10.11.2008; EREsp 979.765/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 13.08.2008, DJe 01.09.2008; EREsp 666.288/RN, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 28.05.2008, DJe 09.06.2008; AgRg no REsp 933.117/RN, Rel. Ministro José Delgado, julgado em 28.05.2008, DJe 16.06.2008; e EREsp 952.196/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 28.05.2008, DJe 19.12.2008). 2. A ausência de explicitação da omissão que não teria sido suprida pelo Tribunal de origem e que ensejaria a violação do artigo 535, do CPC, impõe a aplicação da Súmula 284/STF à espécie. 3. O Tribunal de origem assentou a inaplicabilidade da multa de 75% (setenta e cinco por cento), ao fundamento de que "a exigência de multa, fixada no montante de 75%, próximo ao do débito cobrado, apenas pelo não recolhimento do tributo, sem que tenha havido grave ofensa à ordem tributária, padece de razoabilidade, configurando confisco, vedado pelo art. 150, IV, da Lei Fundamental", razão pela qual se revela obstada a análise do alegado dissídio jurisprudencial e violação do artigo 44, I, da Lei 9.430/96. 4. É que, fundando-se o acórdão recorrido em interpretação de matéria eminentemente constitucional, descabe a esta Corte examinar a questão, porquanto reverter o julgado significaria usurpar competência que, por expressa determinação da Carta Maior, pertence ao Colendo STF, e a competência traçada para este Eg. STJ restringe-se unicamente à uniformização da legislação infraconstitucional (Precedentes do STJ: REsp 614.535/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 18.03.2008, DJ 01.04.2008, AgRg no REsp 953.929/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 11.12.2007, DJ 19.12.2007; e REsp 910.621/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 07.08.2007, DJ 20.09.2007). 5. Recurso especial da Fazenda Nacional não conhecido. 6. Recurso especial do contribuinte desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.*

A verba denominada "folgas indenizadas", pagas aos funcionários que atuam em empresas exploradoras de petróleo, remuneram a sobrejornada do empregado e possuem natureza remuneratória, com incidência do imposto de renda.

Por fim, ressalto que o tema aqui discutido também foi enfrentado recentemente e decidido no mesmo sentido pela Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais da 2ª Região, nos autos do processo nº 0003702-45.2017.4.02.5050/01 (2017.50.50.003702-0/01), da relatoria do DR. LEONARDO MARQUES/ES.

Contudo, o entendimento supra exposto foi revisitado e revisto pela e. TNU, concluindo pela contrariedade ao que fixado no PEDILEF 5028005-67.2016.4.04.7200 ("***não incide imposto de renda sobre as folgas do empregados trabalhadas e indenizadas.***"), sendo imperativa a manutenção da sentença vergastada.

E quanto à alegação da União de que autor não requereu a declaração de inexistência de relação jurídica tributária, mas apenas a repetição do indébito, é assente na jurisprudência nacional não configurar julgamento *ultra petita* ou *extra petita* o provimento jurisdicional inserido nos limites do pedido, porquanto o pedido deve ser extraído a partir de interpretação lógico-sistemática de toda a petição inicial, sendo desnecessária a sua formulação expressa na parte final desse documento, podendo o Juiz realizar análise ampla e detida da relação jurídica posta em exame, nos termos art. 322, §2º, do CPC.

Nesses termos, **ao requerer a repetição de indébito tributário por considerar as verbas atacadas de natureza indenizatória, o autor está, implicitamente, solicitando declaração de inexistência de relação jurídica tributária.** Afinal, reconhecer a não incidência do tributo e o direito à sua restituição devido à natureza indenizatória da verba é o mesmo que declarar a ausência de relação jurídica tributária quanto a esta verba.

• **Quanto às verbas cursos/treinamentos (FOLGA INDENIZADA TREINAMENTO CM):**

O mesmo entendimento aplica-se às verbas treinamento pré-embarque, **desde que comprovada a relação entre o pagamento da rubrica e a supressão de dias de folgas**, quando inegável o caráter indenizatório da verba, posto que tais verbas não foram pagas pelo labor do empregado, mas sim a título de recompensa/indenização pelo tempo suprimido de dias de folga em favor da realização de treinamentos.

No caso, nos contracheques anexados aos autos é estabelecida relação entre as rubricas cursos e a supressão de dias de folga, de modo que é possível aferir a sua natureza indenizatória por supressão de folgas.

Ante o exposto, **voto por CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA**, reformando a sentença para dar procedência ao pedido quanto à rubrica FOLGA INDENIZADA TREINAMENTO CM, declarando a não incidência do imposto de renda sobre esta verba e determinado a devolução de valores indevidamente recolhidos a esse título anteriores a 04/09/2024, observada a prescrição quinquenal, atualizados pela Taxa SELIC desde o recolhimento. Sem custas, ante o prévio recolhimento. Sem honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).** Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto.